

1ÈRE DROIT

CHAPITRE 8 LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX COURS DE PROF 4.0



INTRODUCTION

Des droits sans valeur pécuniaire,
directement attachés à la personne.



Comment le droit protège-t-il la personne
dans la société et l'univers numérique ?

I. DES DROITS ATTACHÉS À LA PERSONNE

DÉFINITION



Des droits subjectifs qui :

- ne sont pas évaluables en argent
- ne font pas partie du patrimoine

PRINCIPALES CATÉGORIES



**POLITIQUES
ET CIVIQUES**

vote • manifestation •
élection



**FAMILIAUX ET
PROFESSIONNELS**

mariage • divorce •
emploi



**DROITS DE LA
PERSONNALITÉ**

dignité • intégrité •
libertés

INTÉGRITÉ PHYSIQUE



Corps humain inviolable et
hors du commerce
Interdiction de vendre un organe
ou du sang
Bioéthique : GPA, euthanasie...

INTÉGRITÉ MORALE



Nom • honneur • vie privée • image
Protection contre la diffamation
et la divulgation d'informations intimes

II. UN RÉGIME JURIDIQUE PROTECTEUR

INALIÉNABLES



ni vendus, ni cédés

INTRANSMISSIBLES



non transmis aux héritiers

INSAISSISSABLES



hors d'atteinte des créanciers

IMPREScriptIBLES



jamais perdus par non-usage



ATTEINTE À UN DROIT



RÉPARATION CIVILE

faire cesser l'atteinte •
dommages et intérêts



SANCTION PÉNALE POSSIBLE

pour les atteintes
les plus graves

III. VIE PRIVÉE ET DROIT À L'IMAGE

VIE PRIVÉE



Art. 9 du Code civil • Art. 8 CEDH

Intimité : famille, domicile,
santé, convictions,
orientation sexuelle

DROIT À L'IMAGE



Contrôler la prise et la diffusion
de son image
Une diffusion sans autorisation
peut suffire à constituer une atteinte

IMAGE ≠ VIE PRIVÉE

Les deux droits sont distincts
mais peuvent être atteints ensemble.

LIBERTÉ D'INFORMER



Une information peut être
diffusée si elle contribue à
un débat d'intérêt général.
Le juge recherche un équilibre.



IV. DONNÉES PERSONNELLES, RGPD ET CNIL



DONNÉE PERSONNELLE

Information identifiant
directement ou indirectement
une personne

nom • téléphone • localisation • navigation



PROFIL NUMÉRIQUE

ciblage publicitaire •
personnalisation



RISQUES

surveillance • influence •
usurpation d'identité

RGPD — APPLICABLE DEPUIS LE 25 MAI 2018



DROITS DES PERSONNES

- accès et copie
- rectification
- effacement



OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS

- consentement
- information sur les finalités
- durée de conservation
- sécurité des données



CNIL

Contrôle • accompagnement • sanctions
mise en demeure ou
sanction financière

EN SYNTHÈSE



PERSONNE
protégée



4 CARACTÉRISTIQUES
hors du commerce



VIE PRIVÉE & IMAGE
consentement et équilibre



RGPD & CNIL
maîtrise des données